

1505673-26.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2063207/2022 - DISE-

DEL.SEC.DIADEMA, 23439413 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 20/22/301 - DISE-

DEL.SEC.DIADEMA, 2063207 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505673-26.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505673-26.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2063207/2022 - DISE-

DEL.SEC.DIADEMA, 23439413 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 20/22/301 - DISE-

DEL.SEC.DIADEMA, 2063207 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO AURELIANO ASSIS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

THIAGO AURELIANO ASSIS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 07 de março de 2022, por volta de 19h30min, na Rua Ruth de Mattos Amorim, altura do número 153, Cangaíba, nesta cidade e comarca, transportava e trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 01 (um) tablete contendo

672,02g (seiscentos e setenta e dois gramas e dois decigramas) de cocaína, na forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls 111/113).

O réu foi preso em flagrante (fls. 01), sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 53/57).

A denúncia foi recebida às fls. 114/115.

O réu foi citado em audiência.

Apresentou resposta à acusação às fls. 119/125, sendo ratificado o recebimento da denúncia e indeferido o pedido de restituição de veículo (fls. 148/150).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a aplicação da pena mínima, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de redução de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 1.343/06, aplicando-se regime inicial mais brando que o fechado e concessão do direito de recorrer em liberdade

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva foi demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, do laudo de constatação de fls. 23/25, do exame químico-toxicológico de fls. 97/99 e da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que também comprovou a autoria delitiva.

O réu confessou a prática do delito. Disse que trabalha no mercadinho de seu pai, mas aceitou a proposta porque sua filha estava para nascer. Pegou as drogas, colocou no seu carro e foram até o local onde ocorreria a negociação, momento no qual foi detido por policiais (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Na delegacia, alegou, em resumo, que na data dos fatos, iria intermediar a venda de um tablete de óleo (CRACK) pelo valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), pelo que ganharia a importância de R\$1.000,00 (um mil reais). Disse que a droga era da pessoa de "CRINGO" também conhecida pelo apelido de "COCO", não sabendo informar mais dados de sua qualificação. Relatou, ainda, que a origem da droga é do Paraguai (fls. 04).

O policial civil Walter de Paula Silveira afirmou, em suma, que foram informados de que traficantes de Diadema estavam negociado com traficantes da zona leste de São Paulo. Também souberam que, na data dos fatos, ocorreria uma negociação envolvendo um veículo Idea. Estavam em campanha, quando chegou um Idea branco, de onde saiu um indivíduo, que se encontrou com outros dois e passaram a conversar. Tentaram aborda-los, mas todos fugiram. O réu caiu e conseguiram abordá-lo. Com ele, encontram uma sacola contendo cerca de um quilo de crack. O réu disse que negociaria a droga por dezoito mil reais e ganharia mil reais pela venda. O réu era da zina leste. Não conhecia o acusado (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

André Hidalgo, também policial civil, afirmou, em síntese, que tinham informação de que haveria uma negociação de drogas no local descrito na denúncia e que um veículo Idea branco chegaria ali para as negociações, Foram até o local, onde fizeram campanha, No final da rua há uma viela, por onde já vão para fuga, mas não sacola, Em determinado momento, chegou o veículo Idea, de onde saiu o réu e mais dois indivíduos, Tentaram abordá-los, mas correram Abordado o acusado e em poder dele, encontraram drogas. O acusado disse que ganharia mil reais pela transação, mas que era a primeira vez que iria assim agir, o que pareceu verdadeiro. Também relatou que seus pais eram comerciantes, mas que estava precisando de dinheiro. Não conseguiram alcançar os outros dois indivíduos. Encontraram, em suma sacola com o réu, um tablete de crack, de cerca de um quilo, o que rende e quinze a vinte mil reais. Não conseguiu ver se os demais também levavam sacolas consigo. Não conhecia o réu. Não sabe pelo qual veículo foi informada a denúncia (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Destarte, os depoimentos colhidos, além da quantidade e forma de acondicionamento

da droga, revelam a conduta delituosa intencional de acusado em traficar entorpecentes.

Cumpra asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, "transportar" e "trazer consigo" 01 (um) tablete contendo 672,02g (seiscentos e setenta e dois gramas e dois decigramas) de cocaína, na forma de crack.

Demais disso, não se aplica, ao caso em tela, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

No caso, o réu não preenche os requisitos legais, já que a benesse penal em questão é dirigida a pessoas que se envolveram com a traficância de forma pontual, ocasional, não podendo ser deferido aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.

Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, em decisão dotada de repercussão geral (ARE 666.334/MG) considerou ser vedada a consideração da natureza e quantidade da droga, na primeira e na terceira fase da dosimetria, para modular o índice de redução da pena, para que não se ofenda o princípio do non bis in idem.

Deste modo, diferente é a hipótese em que se afasta a aplicação do privilégio em apreço, levando-se em conta também a quantidade de drogas apreendidas, como é o caso dos autos. O que se veda é aumentar a pena na primeira fase em razão da quantidade de entorpecentes e depois, modular o índice de redução na terceira.

E neste sentido vem decidindo o C. Tribunal de Justiça (AgRg no HC 624.261/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020; AgRg no AREsp 1574802/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020; (AgRg no AREsp 1382703/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019; (REsp n. 1.974.050, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 14/02/2022.)

E no caso em tela, embora o acusado seja primário, é de se considerar que trazia consigo seiscentos e setenta gramas de crack, o que venderia por dezoito mil reais. Ademais, o réu relatou que a droga era proveniente do Paraguai e os policiais receberam informações de que traficantes de Diadema estavam negociando com traficantes da zona leste de São Paulo, Assim, evidente que seu envolvimento com o tráfico não foi um fato isolado, sendo nada crível que um indivíduo que estaria tendo o primeiro contato com a traficância iria negociar tamanha quantidade de droga, proveniente do exterior, envolvendo considerável valor pecuniário. Destarte, provada a materialidade e autoria delitiva e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe

Passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. In casu, verifica-se apreensão de expressiva quantidade de crack, substância que causa maior dependência química aos usuários, motivo pelo qual majoro a pena base em 1/6, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes. Por outro lado, presente a atenuantes prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal Assim, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento e nem de redução da pena.

Mesmo para os crimes hediondos ou a eles equiparados cometidos na vigência da Lei nº 11.464/2007, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto, para

que, então, seja escolhido o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e repressão do delito perpetrado (HC n. 273.348/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/2/2014).

In casu, fixo o regime inicial de cumprimento de pena em fechado. A fixação do regime mais gravoso é imposta no caso em tela, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3º do CP). Assim, o regime mais gravoso é de rigor no caso, sendo regime mais brando incompatível com a gravidade concreta dos fatos.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para CONDENAR o réu THIAGO AURELIANO ASSIS DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em seu valor mínimo legal.

Pelas circunstâncias do caso concreto, tratando-se de crime que apresenta gravidade dada a quantidade e a natureza da droga apreendida, a prisão cautelar faz-se necessária para garantia da ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decrete o perdimento dos bens apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA